



247. ICC N°375

El derecho de presentar peticiones a la autoridad constituida sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otro límite que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

El convencional Celedón **retiró** la iniciativa

C. DISCUSIÓN PARTICULAR

1. Audiencia del inciso tercero del artículo 42 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente

En sesión 32ª, de 2 de febrero de 2022, expusieron en cumplimiento a esa disposición: 1) Eduardo Aldunate, profesor de derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2) Pablo Contreras, profesor de derecho en la Universidad Central de Chile, 3) Patricia Albornoz, experta en derecho de los pueblos indígenas, y 4) María Ignacia Sandoval, profesora de derecho en las universidades Andrés Bello y de Talca.

2. Votación particular Bloque Temático N°1

Artículo 1

Los derechos fundamentales son atributos necesarios para desarrollar una vida digna y democrática, en un contexto de protección a la naturaleza.

Indicaciones:

--- **Indicación N°0. Marinovic.** Suprimir el artículo 1.

Justificación de motivos:

Marinovic: Se excusó.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 26 votos en contra, sin abstenciones).

--- **Indicación N°1. Fernández et al.** Para sustituir el artículo 1 por el siguiente texto:

“Artículo X.- Objeto y fin. Los derechos fundamentales son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí. Comprenden los derechos de la naturaleza, realidad íntimamente ligada al desarrollo de la vida, de las comunidades, de las naciones y de los pueblos como de las futuras generaciones. La protección, promoción y satisfacción de los derechos humanos es un fin primordial del Estado y de la sociedad.

El pleno ejercicio de estos derechos es condición necesaria para asegurar la paz, la democracia, la vida digna y el pleno desarrollo de las personas y de los pueblos.”.

Justificación de motivos

Celedón: Es una redacción muy plural, y que se compromete profundamente con el respeto a los derechos, y ésta sustituye al artículo primero aprobado en general. Respecto a su fundamentación en su contenido se expresa que los derechos fundamentales son universal, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí.

Inalienable es un concepto comprensivo, y recoge una inquietud pesada en algunos de los articulados en cuanto a que los derechos humanos no están sometidos a las normas del mercado. Se reconocen los derechos de todo ser humano sin distinción, y comprenden los derechos de la naturaleza, ya que los derechos fundamentales comprenden tanto los derechos humanos como los de la naturaleza.

El convencional Alfredo Moreno, hizo mención del derecho alimentación de forma irrisoria, siendo esta una realidad y una necesidad. Incluso, si se me permiten una alegoría Bíblica de la creación del ser humano, el nace en el jardín abierto a toda la naturaleza y los hilos el reino animal y el reino vegetal.

Por último, hay una afirmación fundamental a mi juicio que es única en toda las normas existentes a nivel internacional, la protección promoción y satisfacción de los derechos humanos es un fin primordial del Estado y de la sociedad. Es un fin primordial del Estado en la sociedad, no es que sea un deber del Estado, es el fin del Estado y de la sociedad la protección, promoción y satisfacción de los derechos humanos, eso nos va a garantizar vivir en condiciones de paz, de democracia, vida digna y pleno desarrollo de las personas y de los pueblos, como lo señala el inciso final de esta indicación sustitutiva. Muchas gracias.



Planteamientos a favor de la indicación

Meneses: Voy a ser bien breve, es muy importante que los derechos fundamentales son universales y son inalienables, tal como lo señalaba el convencional Celedón, ya que los derechos sociales no pueden ser sometidos a una lógica de mercado, no son una mercancía, y por eso nosotros creemos central en esta nueva construcción. Nos permite en general sacar el concepto de competencia, y generar que los derechos sociales en particular no estén como hoy están sometidos al mercado, y creemos que se podría quedar cubierto en términos generales. Gracias.

Mamani: Kunamasta jilallanaja kullallanaja (¿Cómo están hermanos y hermanas?) Buenos días a todos los convencionales presente quisiera hacer presente que en esta indicación incorporamos a los pueblos originarios como sujetos titulares de derechos colectivos, por lo tanto, es sumamente importante porque significa un cambio de paradigma desde la Constitución actual de 1980 a esta nueva Constitución, son donde se reconocen a los pueblos indígenas, los cuales podrán ejercer sus derechos colectivos, ya reconocidos internacionalmente. Por lo tanto, invito a todos los convencionales a que apoyen esta indicación.

Fernández: Buenos días a todos, sólo agregar que este arranque de nuestro bloque de derechos fundamentales también es producto del aprendizaje, del diálogo que hemos tenido aquí, hemos entendido que en la etapa de nuestra cultura, de nuestra realidad política, de la naturaleza y los pueblos originario, los cuales pasan a tener un lugar distinto al que hemos entendido hasta hoy. Y aprender a ver cómo reconocerlos, protegerlos y volverlos titulares de derechos fundamentales, va a ser importante y tenemos que irlo pensando, precisando y trabajando para que sea virtuoso. Gracias.

Planteamiento en contra de la indicación

Moreno: Este artículo si bien tiene muchas partes de las cuales puedo estar de acuerdo, me parece que tal como lo dije en varias oportunidades que la protección de la naturaleza, que es un fin que yo creo que todos compartimos, y que tenemos que seguir buscando la mejor manera para protegerlo. Pero, hasta aquí establecer a la naturaleza como titular de derechos, al menos en los países, que son pocos, que lo han hecho y no han logrado el fin buscado, el cual todos queremos.

Entonces, por eso me gustaba más el tema de la protección de la naturaleza que hacerlo de esta manera, y sólo con respecto a lo que dijo la convencional, en ese respecto a la inalienabilidad de los derechos, sólo decir que eso se refiere a que nadie le puede quitar los derechos, y no tiene que ver con su calidad. En cuanto al tema del mercado, es otra cosa que podemos conversar, y podemos buscar la mejor manera de que establecerlo. Gracias.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 votos en contra, sin abstenciones).

Se procedió a votar las indicaciones compatibles con la indicación N°1.

--- **Indicación N°6. Cantuarias.** Añadir después de “derechos fundamentales” la frase “y libertades”.

Justificación de motivos

Cantuarias: Lo que busca esta indicación es añadir al articulado después de la frase derechos fundamentales, abro comillas “y libertad las libertades”. La libertad de opinión, de expresión, de circulación, de pensamiento, de conciencia, de religión, derecho a la vida privada, entre otras, por eso creemos muy necesario incorporar estas libertades en forma expresa en el articulado, considerando como antecedente del derecho comparado y los tratados que nos regulan, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 2 establece expresamente que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna.

Con la mención expresa de esta frase “y libertades”, buscamos una forma de orientar estos atributos hacia el desarrollo y desenvolvimiento de la persona en la en sociedad, y las libertades se asocian a los deberes de abstención que tiene el Estado, y que se diferencian al término jurídico teórico y doctrinario de los derechos que sólo busca consagrar este artículo.

Así que, los invito a considerar la relevancia de incorporar en forma expresa no solamente los derechos fundamentales, sino que también las libertades que son tan importantes para el desarrollo de la persona en su vida social.

Planteamientos a favor de la indicación

Montealegre: Yo quisiera hacer más las palabras de la convencional Cantuarias para apoyar esta indicación. Asimismo, invitar a los convencionales de esta Comisión a que podamos mejorar el articulado que en general hemos aprobado, no a sustituirlo quizás de forma completa, degenerando la forma de los elementos que se han aprobado, ocurrió en la indicación anterior que más que mejorar a mi parecer lo destruye.



En ese sentido, el hecho de agregar las libertades creo que le da un valor preponderante a lo que entendemos como primera generación de derechos civiles y políticos, y en particular que tienen como valor fundamental la defensa de esto, y obviamente que estos derechos esenciales sean garantizados. Así que, nada más que invitarlos a poder mejorar el articulado ya propuesto.

Planteamientos en contra de la indicación

Fernández: Nosotros conversamos y analizamos esto, no quisimos agregar la palabra porque nos parecía que estaba enteramente incorporada al interior de los derechos fundamentales, o sea no habría tales derechos fundamentales sin el reconocimiento pleno de esas libertades, y serviría sino la posibilidad de decir derechos fundamentales, libertades e igualdades, y otros valores que se encuentran contenidos en la fórmula de derechos fundamentales. Esa y no otra es la razón.

Celedón: Señalar que la expresión que usan los instrumentos internacionales de derechos fundamental se entiende incorporado tal concepto, por lo tanto, sería en este caso una redundancia incorporar el concepto de libertad cuando entra en este concepto mínimo.

Barceló: Bueno en la misma línea de los 2 convencionales anteriores quiero expresar que en realidad lo que se pretende con la indicación es una redundancia, ya que está implícita en la redacción de la norma las libertades. Las libertades mencionadas por la convencional Cantuarias son derechos fundamentales.

En consecuencia, no veo la necesidad de poner énfasis a algo que se sospecha del texto, y quizás pueden sospechar del texto, pero yo creo que sus aprehensiones están perfectamente resguardadas con el tenor literal del texto. Por eso, insisto que el uso de dicha palabra es un problema que se está dando en todo el espectro político de la Convención.

Estamos pecando en general todos los sectores del espectro político convencional en ser redundantes inoficiosamente, y eso se da como digo en todo el espectro. Por lo tanto, yo creo que por una finalidad de que el texto quede bien redactado, a la sola lectura literal es mejor no ser redundantes, el día de mañana puede significar que los jueces tengan que interpretar la norma de forma errada. Eso es lo que puedo manifestar, en consecuencia, obviamente estoy por la negativa.

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 25 votos en contra, sin abstenciones).

La convencional Serey retiró las indicaciones N°3, N°31, N°66, N°75 y N°106.

--- **Indicación N°7. Castro.** Añadir después de “derechos fundamentales” la frase “, deberes y libertades”. Añadir antes de la palabra “necesarios” la frase “de las personas sin distinción alguna”.

Se retiró.

Además, se habían ingresado las siguientes indicaciones:

--- **Indicación N°2. Saldaña et al.** Para sustituir el artículo 1 por el siguiente texto: “Artículo X.- Valor, objeto y fin. Los derechos fundamentales emanan de la dignidad humana. Se rigen por los principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Son facultades esenciales para la vida digna el pleno desarrollo de las personas y Pueblos. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca esta Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos.

Los derechos garantizados en esta Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, podrán ser ejercidos, promovidos y exigidos de forma individual y colectiva.

El respeto, protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales es un fin primordial del Estado y de la sociedad.

--- **Indicación N°3. Urrutia et al. N°2.** Para sustituir el artículo 1 por el siguiente texto: “Artículo X.- Objeto y fin. Los derechos fundamentales son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí. Comprenden los derechos de la naturaleza, realidad íntimamente ligada al desarrollo de la vida, de las comunidades, de las naciones y de los pueblos como de las futuras generaciones. La protección, promoción y satisfacción de los derechos humanos es un fin primordial del Estado y de la sociedad.

El pleno ejercicio de estos derechos es condición necesaria para asegurar la paz, la democracia, la vida digna y el pleno desarrollo de las personas y de los pueblos.”

--- **Indicación N°4. Jiménez et al.** “Artículo X.- Objeto y fin. Los derechos fundamentales son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre si y comprenden los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

La protección, respeto y garantía de los derechos humanos y de la naturaleza son fines primordiales del Estado y de los pueblos.”



--- **Indicación N°5. Rebolledo.** Sustituir por: “Los derechos fundamentales son inherentes a toda persona humana en razón de su dignidad intrínseca.”

--- **Indicación N°8. Castro.** Suprimir las palabras “y democrática”.

--- **Indicación N°9. Harboe et al.** Para sustituir la frase “, en un contexto de protección a la naturaleza.” por “. El Estado debe crear las condiciones

para que esos atributos sean satisfechos, promoviendo y asegurando los bienes sociales y culturales indispensables para el pleno

desenvolvimiento de la vida en sociedad, en un contexto de responsabilidad fiscal y protección de la naturaleza.”.

--- **Indicación N°10. Núñez.** Para suprimir la frase “en un contexto de protección a la naturaleza” del artículo 1.

Artículo 2

Los derechos fundamentales no serán nunca considerados bienes económicos y tampoco sometidos a la lógica del mercado. Por el contrario, son bienes sociales y culturales indispensables para el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad.

Indicaciones:

--- **Indicación N°11. Cantuarias; Castro; Fernández et al.; Harboe et al.; Montealegre; Moreno; Saldaña et al.; y Urrutia et al. N°2.** Para suprimir el artículo 2.

Justificación de motivos

Cantuarias: Nosotros esperamos con esta indicación suprimir este artículo, la justificación no estamos de acuerdo ni con la norma que quedó aprobada en general, ni con la justificación. Los derechos fundamentales deben cumplir los siguientes roles: superar la precarización, contribuir a la igualdad efectiva y sustantiva por medio de la justicia social y de género, reconstruir la vida democrática y reparar las injusticias históricas que el Estado cometió contra distintos sujetos, y también conectividad.

Por esa justificación, creemos que la idea es muy mala la verdad es, y es que preguntamos muchas veces durante la discusión de esta norma en su debate o en el segundo debate ¿Cuál era para los patrocinadores la definición de mercado o de lógica de mercado? Para entender si es que había alguna racionalidad de esta norma, no podíamos creer que se plasmará lo que se aprobó en general, dados los efectos que traería aparejados en la realidad.

Por ejemplo: si consideramos que la libertad de circulación es un derecho fundamental, no se podrá cobrar nunca más un peaje en una carretera, porque se somete a la lógica de mercado; respecto a la educación, si todo lo provee el estado los profesores particulares no podrían existir o cobrar por sus servicios profesionales; en cuanto a la vivienda, el mercado inmobiliario ya no existirá; en cuanto al debido proceso, nuestros colegas abogados no podrán ejercer la profesión para ganarse la vida, porque tendría lógica de mercado que se prohíbe o se intenta prohibir.

Como vemos es una norma que atenta contra la libertad de las personas porque si no se puede aplicar la lógica de mercado en materia de derechos fundamentales, entonces se está privando a la persona de cosas tan básicas como fijar el precio de los alimentos que un vendedor pone en el mercado, el precio de arriendo de un propietario que fija sobre su propio inmueble.

Esta norma, no sólo atenta contra la libertad de las personas, y es injusto, sino que también provocará inobservancia de los derechos fundamentales. Es jurídica, política y técnicamente un delirio. Muchas gracias.

Castro: Se excusó.

Orellana: Respecto de la indicación número 11, es importante señalar la importancia del principio de realidad, el rol del Estado que debe tener en garantizar los derechos sociales, pero sin duda es imposible desconocer el rol y la importancia del mercado en la sociedad, y sobre todo en algunos derechos. En ningún caso condicionar los derechos sociales al mercado, aunque aspiramos a regular y limitar el mercado, este juega un rol inherente o coadyuvante efectivamente en algunos derechos, como son el derecho de propiedad y a la libertad de emprender, por tanto, no consideramos correcto incluir una negación a la lógica del mercado en este artículo, y sobre todo en la Constitución..

Y segundo lugar, no consideramos que la Constitución sea el lugar indicado para definir los derechos fundamentales de la manera que lo ha hecho el artículo 2, cuando ni siquiera los instrumentos internacionales lo han definido expresamente, y hemos sido constantes en señalar que los instrumentos internacionales son importantes en el rol que van a jugar en esta nueva Constitución.



Es más, no compartimos en absoluto la noción de ellos como bienes, independientemente del objetivo que acompaña dicha caracterización, los derechos no son bienes de ningún tipo, es importante señalarlo, el definirlos como tales desconoce profundamente la esencia y naturaleza de los derechos.

Por eso, llamamos efectivamente a probar esta indicación, señalando efectivamente que en ningún caso queremos que los derechos sociales se condicionen al mercado, pero es imposible negar su existencia y coadyuvancia respecto alguno de ellos.

Harboe: Del punto de vista de forma, no parece adecuado que un texto constitucional contenga una norma en la cual se establece una prohibición, la idea es que justamente en el capítulo de derechos fundamentales se instalen un conjunto de derecho, y que sean debidamente garantizados, y aquí están haciendo todo lo contrario, están estableciendo una prohibición.

Segundo, pensé más en todo el catálogo, ahora esto es fundamental, lo que queremos es que la mayoría sea provisto en un 100% de estos derechos, la pregunta es tiene la capacidad el Estado para poder garantizar, lamentablemente no, y lo dije desde un punto de vista de Estado social de derecho, pero es imposible el día que el Estado otorgue tales condiciones con los recursos disponibles.

Para que un país como Chile, tenga la capacidad de garantizar se requiere recurrir, como ha sido históricamente, a la provisión mixta en ciertos servicios, lo que no significa aceptar abusos, ni tampoco dejar obviamente elementos básico, como educación, salud y vivienda sólo a la lógica de la capacidad de pago, ya que son cosas distintas. Por eso, he planteado suprimir el artículo segundo, que está muy mal logrado, y más bien parece una consigna que un artículo constitucional.

Montealegre: Bueno respecto de esta norma, yo voy a ser super clara y no tan ambigua como lo que han expuesto los convencionales anteriores, salvo la convencional Rocío Cantuarias. Esta norma deja en evidencia una falta total de conocimiento de elementos básicos de teoría jurídica y de teoría económica, no es sólo una norma feliz, como quisiera pretender el convencional Harboe, que da entender que el contenido no está muy especificado, es una norma mala, muy, muy mala, porque deja en evidencia la ignorancia que se tiene sobre estos temas.

Y no se debe partir sobre la base que los derechos fundamentales son cosas o bienes, esto es primordial, al contrario debemos reconocerlo de una manera que implique desconocer la consagración de los mismos, es reconocer en cierta manera que la dignidad de la persona humana que es un principio superior, que rige el constitucionalismo moderno, no estaría consagrado.

Es más, si seguimos la doctrina comparada los derechos fundamentales lejos de ser considerados bienes son considerados principios. Y siguiendo a Alexys, los principios son mandatos de optimización que ordenan que el Estado respete los derechos fundamentales, y que este sea realizado en la mayor medida de lo posible, no como cosas o como bienes, como señalan algunos convencionales, en la lógica de mercado, manteniendo la lógica existente, y en eso concuerdo con el convencional Orellana, bajo el principio de realidad.

Por lo tanto, esa lógica es totalmente compatible con el rol del Estado, compatibles con la visión ampliamente compartida de los derechos fundamentales, y con la defensa de las personas frente al poder del Estado, y es esa la lógica que debía estar plasmada en esta norma, la cual no está, y por eso solicitamos la supresión.

Moreno: La verdad que aquí se han dicho casi todas las cosas por las cuales hemos pedido la supresión del artículo, sólo quisiera ir al principio de realidad que yo creo que es una de las cosas más relevante de lo que hemos hablado. Cuando queremos tener un catálogo amplio de derechos sociales y de derechos para las personas, dentro de los cuales tenemos muchos de ellos que son inentendibles de dejar fuera del tema de como lo dice este artículo, en cuanto a vivienda, alimentación y muchos otros.

Creo que lo único que podríamos crear es un tremendo, tremendo nervio fuera de esta Convención, donde desde quienes están aquí a menos de una cuadra de este edificio y que venden alimentos, y queremos dejar como un derecho fundamental el derecho a los alimentos vamos a decirle que no le pueden poner valor a los alimentos que venden, o que va a venir alguien a decirle quién puede cobrar y a quien. Creo que en otros ámbitos como salud, educación y otros la producción mixta, ya se ha dicho que ha sido una fórmula histórica de Chile poder llegar a más y más personas.

Así que, creo que más allá de considerar que este artículo no debe estar, y es más bien una consigna que un artículo constitucional, nuestra idea es solicitar que ojalá todos votemos la supresión. Gracias.

Meneses: El sentido de la supresión de este artículo, no tiene que ver con suprimir su contenido. Hablábamos en la indicación anterior, que incorporamos este elemento que creemos que es



fundamental, en particular lo que tiene que ver con los derechos sociales a esta lógica de mercado, que entendemos que algunos convencionales tal vez no lo puedan comprender.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva es un elemento central que esta nueva Constitución tiene que acoger. donde los derechos fundamentales no deben estar vinculados a esa lógica y bueno no es algo también tampoco tan novedoso, aparece por ejemplo la Constitución de Eslovenia la cual señala que el derecho al agua potable, que los recursos hídricos, no serán una mercancía de mercado, o la Constitución de Ecuador la cual menciona que la educación responderá al interés público, y no estar al servicio de intereses individuales y corporativos, es decir, en la experiencia internacional esta idea no es algo novedoso, no es algo que no se haya discutido, y creemos que apunta directamente a lo que nuestro país necesita.

Saldaña: Simplemente indicar al respecto de la supresión, que efectivamente tal como señaló recién la convencional Meneses, que no tiene por objeto la supresión de su contenido, sino porque estimamos que ese contenido se amplía en las demás normas propuesta, y otras indicaciones. Por lo tanto, el artículo digamos no es necesario que exista en ese sentido.

La coordinación: Tiene la palabra el convencional Harboe por derecho a réplica.

Harboe: Sí gracias coordinador, sólo yo creo que es muy importante para la convivencia en esta Comisión, que cada una de las y los convencionales respetemos la opinión de los otros, que pueden ser distintas y no compartirla, pero de ahí a estar poniendo intenciones, y que fue una intervención tibia, y que quiso decir que no era feliz. Cuando en realidad parece que no tiene capacidad de poder escuchar los argumentos, digamos tanto de forma como de fondo que se establecen, me parece que no es adecuado.

Porque si no, lo que va a ocurrir es que el debate va a reducir aún más la calidad digamos, vamos a terminar hablando respecto a las capacidades personales, o las cualidades de cada uno de los convencionales, y no el contenido de las normas. Yo dije claramente, que de punto de vista de forma era bien mala la norma, y de punto de vista de fondo no lo compartía, porque creía que no se ajustaba al principio de realidad, y un conjunto de consideraciones.

En consecuencia, pediría que la convencional Montealegre, en los próximos debates, con mucho respeto, se dediquen más bien a argumentar en favor o en contra de las normas y no hacer menciones a otras intervenciones de convencionales. Muchas gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

Celedón: La verdad es que se han hecho afirmaciones bastante graves, y confesiones bastante graves en este debate. La palabra inalienable, me dirijo al concepto que expresó Alfredo Moreno, la palabra inalienable en derecho significa estar fuera del comercio humano, por eso, tiene relación con esta norma que pretendemos suprimir, cuando se refiere a que los derechos humanos no pueden ser considerados como bien económico o sujeto a las lógicas del mercado.

Porque está en el concepto inalienable, está fuera humana, y cuando se habla en relación a los derechos humanos, se habla del derecho de acceso. Alfredo Moreno dijo de la alimentación, ridiculizando la cosa, si alguien no tiene alimento, acceso al alimento, la sociedad y el Estado deben procurarlo, si alguien no tiene acceso a la justicia la sociedad y el Estado deben procurarlo. Y así, a propósito de los abogados, todos los abogados hicimos la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, que era para las personas que no tenían acceso a la justicia.

El tema es el derecho de acceso, y eso es lo que hay que garantizar como sociedad, como Constitución Política. Efectivamente tenemos distintas historias, y distintos compromisos en relación a los derechos humanos, y sería muy bueno que este diálogo que nos invitó el pueblo de Chile hubiese creado algunos puentes para revisar las historias políticas y personales de muchos, en relación a un tema que es fundamental, que es como se declaró en el artículo primero el fin primordial del Estado y de la sociedad, la promoción, la protección y la satisfacción de los derechos humanos.

Barceló: Me sumo en general a los argumentos que ya se han dicho, comparto lo que he dicho en general por el convencional Celedón. Pero, quiero agregar algo, esta norma el artículo 2 está tan mal redactada que al decir que los derechos fundamentales no serán nunca considerados bienes económicos, se olvida que uno de los derechos fundamentales el derecho de propiedad, y eso es indiscutible, que el derecho de propiedad es un derecho fundamental, y al dejarlo fuera de la lógica del mercado, entonces quiere decir que la propiedad no tiene valor económico, que la propiedad no puede ser transada en el mercado.

Entonces hay un error ahí manifiesto, entonces compartiendo todo lo demás, agregó también esta argumentación para el efecto de que la norma sea rechazada. Muchas gracias. (aplausos en el hemiciclo).



Planteamientos por la negativa

Montealegre: Que bueno que se reconozca que hubo un descuido al no dar derecho a réplica. Bueno, yo primero señalar respecto de esta norma que cuando el convencional Celedón explica lo que es inalienable, creo que lo confunde con el concepto de inenajenable, que es distinto. Inalienable dice relación con irrenunciabilidad de los derechos, de que esto no pueden ser sometidos a la posibilidad de ser renunciado, por lo mismo que hemos justificado, que estos nacen de la dignidad humana, de la persona, y el reconocimiento de estos en el texto de la nueva Constitución, reconocimiento, que se da porque son anteriores al Estado.

En ese sentido, creo que esta norma en vez de mejorar el articulado lo que hace es desvirtuarlo y desmejorarlo, por eso creo que la mejor opción, digamos en este articulado es el poder suprimir completamente como ya lo hemos dicho anteriormente.

Y respecto de lo que planteó el convencional Harboe, decirle que si le molesta la crítica política o mi opinión la voy a seguir dando igual, así que bueno, usted puede tomar decisión respecto de lo que yo pueda decir o molestarle, pero yo lo hago con mucho respeto. Muchísimas gracias.

Sometida a votación se **aprobó por unanimidad** (32 votos).

Las demás indicaciones al artículo se dieron por rechazadas.

--- **Indicación N°12. Barceló.** Sustituirlo por el siguiente: “Los derechos fundamentales son bienes sociales y culturales indispensables para el pleno desenvolvimiento de la dignidad humana, la sociedad y el bien común.

Al Estado le corresponde garantizarlos, promoverlos y resguardarlos.”.

Se retiró.

--- **Indicación N°13. Núñez.** Para sustituir el artículo 2 por el que sigue: “Artículo 2.- Los derechos fundamentales son indispensables para el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad, no serán nunca considerados bienes económicos y tampoco sometidos a la lógica del mercado.”

Convencional no estaba presente para realizar la defensa de la indicación.

--- **Indicación N°14. Rebolledo.** Sustituir por: “Los derechos fundamentales son indispensables para el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad, cuya finalidad es la consecución de la mayor realización material y espiritual posible.

La provisión de los derechos sociales, económicos y culturales previstos en esta Constitución serán regulados por el legislador en miras al bien común.”

Ossandón: Esta indicación que busca mejorar lo señalado anteriormente, en cuanto a un criterio más amplio y más rico, se habla que los derechos fundamentales son indispensables, entendiendo que la sociedad requiere estos elementos, y que la finalidad dice relación con una mayor realización material y espiritual posible, entendiendo que tiene ambas dimensiones no solamente la material.

Asimismo, hace mención que los derechos, aquí contemplados, sociales, económicos y culturales serán regulados por el legislador con miras a un fin superior, que es el bien común, entendiendo que ese debe ser el foco del legislador al momento de regular la aplicación de dichos derechos. Sólo quiere decir que los restrinja no requiere de una aplicación legislativa haciéndose cargo de una realidad, que la Constitución no es la que básicamente regula todo en cuanto a los derechos.

Así que, los invito a aprobar esta indicación, atendiendo a que mejora la redacción original y agrega elementos que son relevantes para efectos de la regulación del capítulo derecho fundamental. Gracias.

Planteamientos en favor de la indicación

No hubo.

Planteamiento en contra de la indicación

No hubo.

--- **Indicación N°15. Vergara.** Agregar “y en pleno respeto a la dignidad humana.” después de “para el pleno desenvolvimiento de la vida en sociedad”.

Convencional no estaba presente para realizar la defensa de la indicación.

--- **Indicación N°16. Meneses et al. N°1.** Para añadir como inciso final, lo siguiente: “Los derechos fundamentales no serán nunca considerados bienes económicos y su ejercicio no estará supeditado a la lógica del mercado.”

La convencional Meneses retiró la indicación N°16.

Se suspende la sesión desde las 11:29 horas hasta las 12:01 horas por pausa sanitaria.

Artículo 3

“Toda la sociedad, sus agentes y comunidades, tienen el deber de contribuir al logro de estos fines”.

--- **Indicación N°17. Cantuarias; Fernández et al.; Montealegre; Moreno; y Urrutia et al. N°2.**
Para suprimir el artículo 3.

Justificación de motivos

Cantuarias: En primer lugar, entendiéndose que el artículo primero fue sustituido por la indicación del convencional Fernández, pareciera ser que los fines a los cuales este artículo tercero hace referencia ya no son los mismos, razón por la cual no debiese aprobarse.

En segundo lugar, y sumando al convencional Harboe, respecto al artículo 2, además de temas de fondo, esta norma tiene problemas de forma, en mi opinión es innecesaria su consagración en el texto constitucional y, en tercer lugar, es difícil imaginarse cómo es que toda la sociedad, las personas, los chilenos tienen el deber de contribuir a los supuestos fines que se señalan en la norma recién sustituida, ¿qué deben hacer, a qué están obligados? ¿a hacer propaganda con un cartelito en sus locales comerciales, a cerrar filas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que injustamente y sin prueba alguna acusa a algún carabinero?

Por último, en la norma a la cual hace referencia a este artículo, norma recién sustituida, no pareciera consagrar fines, es poco clara, de términos indeterminados y de textura poca clara extremadamente abierta, así que los invito a considerar esta indicación. Gracias.

Henríquez: Tenemos aprobado nuestro primer artículo donde se hace referencia a los fines que buscamos obtener de esta nueva consagración de los derechos fundamentales, además de manera consecutiva vamos a tratar el contenido de los otros artículos, que también se refieren a las cláusulas de obligaciones o deberes y además de los sujetos obligados. Por tanto, consideramos que el contenido de esta propuesta y de este articulado queda sumido en las otras propuestas que esperamos que hoy se aprueben, gracias.

Montealegre: Secundando lo planteado por la convencional Cantuarias, este es un artículo que utiliza términos bastante genéricos, que poco y nada se entiende y explican el contexto de esta norma, es más, el aprobar esta norma implica dejar una norma que establece fines carentes de contenido y que no dice mucho realmente los fines, por tanto, al ser una norma más bien de papel, un eslogan de expresión de voluntades y que se presta para errores interpretativos, se solicita suprimir este artículo y también considerando que se suprimió el artículo segundo, menos sentido tiene este artículo tercero, muchas gracias.

Moreno: Se excusó.

La convencional Urrutia retiró la indicación N°17.

Sometido a votación se **aprobó** (30 votos a favor, 2 votos en contra, sin abstenciones).

Convencional Fuchloscher deja constancia que su voto era a favor.

Las demás indicaciones al artículo se dieron por rechazadas.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

--- **Indicación N°18. Harboe et al.** Para sustituirlo por uno del siguiente tenor: “Artículo 3°.- Todos los integrantes de la sociedad, sus agentes y comunidades, colaborarán al logro de estos fines.”

Justificación de motivos

Harboe: Somos partidarios de eliminar el artículo tercero, pero en el evento que no se elimine hemos ingresado esta esta esta indicación, y cumpliendo el instructivo que habíamos acordado, de no presentar indicaciones alternativas, no presentamos la supresión, sino que presentamos esta otra, para efecto de reemplazar la lógica de la redacción que se plantea, que dice que toda la sociedad, sus agentes y comunidades tienen el deber de contribuir al logro de estos fines, creemos que el concepto asociado es difícil de regular, y por tanto, hablar de integrantes de la sociedad, de los agentes y comunidades. Es para el evento que no se quiera suprimir el artículo.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.



--- **Indicación N°19. Rebolledo.** Sustituirlo por “Al respeto de los derechos, garantías y libertades que establece esta Constitución, se encontrará obligado el Estado, las comunidades y las personas.”

Justificación de motivos

Ossandón: Gracias, señora coordinadora. Quisiera hacer mías las palabras del convencional Harboe, en el mismo sentido, nosotros estamos a favor de la supresión del artículo, consideramos que tiene una redacción bastante equívoca, muy amplia y que resulta muy difícil su aplicación práctica, creo que tiene una buena intención, en ese sentido nosotros estamos por la supresión, pero en el caso de que no se acogiera la supresión. Ingresamos la indicación para efectos de intentar mejorar la redacción del artículo original, muchas gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

--- **Indicación N°20. Saldaña et al.:** Sustituirlo por el siguiente: “Artículo X. Sujetos obligados. Los derechos reconocidos en esta Constitución y los que provengan del derecho internacional de los derechos humanos obligan a todos los órganos del Estado, así como a toda persona, institución o grupo. El Estado y las empresas tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. En ningún caso la falta de normas legislativas o reglamentarias podrá privar a las personas del ejercicio de estos derechos ni esgrimirse por los obligados para desconocer la vigencia de los mismos.”

Justificación de motivos

Saldaña: El objetivo de esta indicación es aclarar y especificar el alcance de los sujetos obligados de la norma. La indicación tiene 3 partes, una primera que aclara el sujeto obligado y que esto es todos los órganos del Estado como toda persona, institución o grupo. La segunda parte busca establecer quienes deben respetar, proteger y promocionar los derechos humanos consagrados en la Constitución, los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos y ahí será el Estado y las empresas.

Y en tercer lugar, establece una cláusula que es bien importante que permite que los sujetos obligados no puedan escudarse en la falta de reglamentación respecto a ciertos derechos para suponer su vigencia, entonces en esa cláusula promovemos que en ningún caso, la falta de norma legislativa o reglamentarias podrán privar a las personas del ejercicio del derecho ni esgrimirse por los sujeto obligados. Entonces, esta norma especifica a los obligados, el alcance de la obligatoriedad de los derechos humanos, ese es el sentido de la indicación, invitamos a aprobarla.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

Ossandón: creo que esta norma comete el mismo error del texto original, tiene una buena intención, pero su obligación se hace sumamente compleja y así mismo, tiene otros defectos, por ejemplo, se habla de los derechos que provengan del Derecho internacional de los derechos humanos, sin hacer mención a los Tratados vigentes y ratificados por Chile, lo cual me parece incorrecto, demasiado amplio e impreciso.

Asimismo, también creo que el hecho de mencionar la palabra empresa resulta innecesario, entendiendo que la empresa es una persona jurídica y por lo tanto, está contemplada dentro de dicho concepto y por lo tanto, sería redundante. También se vuelve a repetir en 2 ocasiones en el tema del Derecho internacional del derecho humano, por lo tanto, creo que esta norma tiene el mismo espíritu del anterior y el ser más redundante y más precisa en términos imprecisos empeora la norma original, por lo tanto, llamo a los demás convencionales a rechazar esta indicación, gracias.

--- **Indicación N°21: Núñez:** Para incorporar la frase “El Estado” al inicio del artículo 3, de la siguiente manera: “Artículo 3.- El Estado, toda la sociedad, sus agentes y comunidades, tienen el deber de contribuir al logro de estos fines.”

Convencional no estaba presente para realizar la defensa de la indicación.

Artículo 4

“Deberes generales. Es deber del Estado respetar, proteger, garantizar y promover el goce y pleno ejercicio de los derechos fundamentales”

--- **Indicación N°22. Saldaña et al.** Para sustituir el artículo 4 por el siguiente texto:

Artículo X.- Cláusula de obligaciones generales. Es deber de los órganos del Estado y de las empresas respetar, proteger, promover y garantizar tales derechos, reconocidos por esta Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos, así como asegurar su plena implementación y real efectividad.

El Estado tiene un deber reforzado de protección de aquellas personas, grupos o Pueblos, que por motivos de jure o de facto, se encuentran en una situación de desventaja para poder gozar y ejercer, en igualdad de condiciones materiales que el resto de las personas, sus derechos fundamentales. Por ello el Estado, en virtud del principio de igualdad y de prohibición de la discriminación, deberá tomar todas las medidas necesarias o remover los obstáculos de cualquier tipo a fin de garantizar el goce pleno y efectivo de sus derechos.

Toda persona, institución o grupo deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y la ley.

Justificación de motivos

Saldaña: Esta norma apunta los deberes generales de la norma de Derechos humanos y en primer lugar, establece el nivel del órgano del Estado y las empresas del deber de respetar, proteger, promover y garantizar dichos derechos establecidos por la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Se señalan a las empresas expresamente en primer lugar, porque nosotros hemos sido un país que ha mercantilizado los derechos sociales, entonces por una razón histórica, justamente reafirmar la vigencia de los derechos sociales es que se hace la expresa mención a las empresas que tienen que respetarlo, justamente para poner fin a la mercantilización de los derechos.

Y justamente en dicha situación, es la que ha permitido la constante agresión de los derechos sociales. En otra parte, la mención que se hace al derecho internacional de los derechos humanos es una mención que es genérica, porque la integración del Derecho internacional de los derechos humanos es una tarea que tiene la comisión 2, donde ya hay una propuesta que está abordando con bastante detalle y especificidad, la forma de integración.

Por otra parte, el Estado tiene un deber reforzado de protección de aquellas personas, grupos o pueblos que por motivos jurídicos de facto se han encontrado en desventaja. Ahí hay un mandato en base al principio de igualdad y prohibición de discriminación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover obstáculos que impiden garantizar el goce pleno y efectivo de sus derechos. Y finalmente, se agrega que toda persona, institución o grupo deberá cumplir con la obligación establecida en la Constitución y la ley. Esta es la norma, buscamos ampliar su alcance y, a la vez especificarlo y establecer esta obligación de guardar sustantivas que está contenida en la misma.

Planteamientos a favor de la indicación

Labraña: Quería apoyar esta normativa que lamentablemente no la tuvimos a la vista con mayor tiempo de anticipación, está completa, involucra a todos los elementos que debería tener, los deberes de protección, no solamente del Estado, sino de todas las personas, organización e instituciones y todos los elementos que componemos esta sociedad, entendiendo que la Constitución es un contrato social entre las personas y el Estado, y todos tenemos que hacernos parte aquello.

Planteamientos en contra de la indicación

Ossandón: Creo que se repiten varios puntos imprecisos y erróneos respecto de la indicación del señor Saldaña. En este caso, consideramos que una Constitución debe tener un criterio científico doctrinario. Me parece complejo establecer apreciaciones subjetivas en cuanto a una mención que se realiza y reitero, la empresa está contemplada dentro de una persona porque es una persona jurídica. Por lo tanto, considero que es innecesario hacer dicha mención.

Asimismo, se va a hablar del Derecho internacional de los derechos humanos sin hablar de Tratados ratificados por Chile que se encuentren vigentes, término impreciso y extremadamente amplio, asimismo, se señala que el Estado y las empresas deben asegurar su plena implementación y real efectividad. ¿Qué pasa con las empresas, entendiendo que son personas jurídicas que tienen un objeto preciso, que no necesariamente dice relación con la plena implementación y real efectividad de ciertos derechos?

Entendiendo, además que muchos de esos derechos, su implementación es de facultad exclusiva del Estado, por lo tanto, esa mención es aún más imprecisa, y asimismo, se reitera el final, “toda



persona, institución o grupo de cumplir la obligación establecida, la Constitución y la ley”. ¿Hago la siguiente pregunta, y qué pasa con aquellas obligaciones que no son atribuibles a una empresa o persona? Creo que hay que ser muy preciso en los términos y esta norma adolece de errores graves. Por lo tanto, llamé a rechazar esta indicación, gracias.

Montealegre: En el mismo sentido que planteó el convencional Ossandón, que hace referencia a la imprecisión de los términos. La verdad es que hay varios términos imprecisos en esta institución, pero asimismo también quiero hablar sobre lo relativo a la igualdad ante la ley, que escojamos libremente como sociedad, que nos gobierne la objetividad de las leyes y no la arbitrariedad de las personas, significa que estamos estableciendo mediante la Constitución un ordenamiento jurídico como primer límite al control de los gobernantes y estableciendo también el principio meta jurídico como un Gobierno de leyes que ve su cúspide en la supremacía Constitucional en el Estado de Derecho.

En ese sentido, el Estado de Derecho tiene como cúspide también el principio de igualdad de la ley, es decir, que las leyes rigen para todos por igual, sin importar nuestra raza, religión, ideología, condición económica, ocupación, cargo político, posición social, etcétera. Pero aquí la mayor parte de las indicaciones, comenzando por Saldaña y otros, Fernández y otros, y Meneses y otros, hacen discriminaciones para ciertos grupos, como cuando se habla de situaciones de desventaja que además de ser en cierta manera, un término ambiguo, hace referencia o hace entender que existe discriminación sobre cierto grupo de personas desventajadas, se hace referencia también a pueblos naciones indígenas y otros. Por lo tanto, creo yo que esta norma, con las imprecisiones que tiene, puede dar paso a discriminaciones arbitrarias.

Esta norma entonces consagra discriminaciones previas, arbitrarias y que podrían, producir problemas a nivel legal y constitucional y, obviamente, atentar contra un principio madre del Estado de Derecho que es la igualdad ante la ley.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 22 votos en contra, 1 abstención).

--- **Indicación N°23. Fernández et al.; y Urrutia et al. N°2.** Para sustituir el inciso primero del artículo 4 por el siguiente texto: “Artículo X.- Cláusula de obligaciones generales y sujetos obligados. El Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover la plena satisfacción y ejercicio de los derechos fundamentales, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todas las barreras administrativas, legales o de otra naturaleza que pudieran limitar o entorpecer su realización. Para dicho objetivo, se tendrán en especial consideración los derechos de los Pueblos y Naciones Indígenas.”

Justificación de motivos

La Coordinación entiende que la indicación 23 de Urrutia y otros, está retirada, sigue la defensa de la indicación N°23 de Fernández y otros.

Henríquez: Como se observa en la propuesta de indicación, el epígrafe cambia hacia cláusula de obligaciones generales y sujetos obligados. Entonces esta indicación busca refundir el inciso primero del artículo cuarto aprobado con el inciso quinto previamente aprobado, buscando una redacción más precisa respecto de las obligaciones generales de los derechos fundamentales y sujetos obligados por estos.

Resulta relevante establecer que comenzamos por el principal obligado, el Estado, lo que incluye a sus órganos y agentes. Por su parte, destacamos de igual manera que las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción recaen sobre la satisfacción y ejercicio de los derechos buscando el más alto estándar de garantía para las personas. Junto a ello, se incorpora una nueva obligación activa para el Estado, que consiste en la remoción de las barreras administrativas, legales o de otra naturaleza que puedan limitar o entorpecer su realización evitando así la burocracia y los procedimientos engorrosos para hacer valer los derechos de las personas.

Por último, la parte final del mismo propuesto establece que miras de cumplir con estas obligaciones, el Estado debe tener en especial consideración los derechos de los pueblos y naciones indígenas.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

Ossandón: Esta indicación tiene una buena intención, me parece que la amplitud de la mención “eliminar todas las barreras administrativas, legales o de otra naturaleza que pudiesen limitado a entorpecer su realización”, si bien tiene una intención positiva, creo que es demasiado amplia y abre un espectro de interpretación que, lo más probable recaiga en los jueces, que puede ser muy peligrosa y demasiado subjetiva, entendiéndose de que hay ciertos elementos administrativos que deben cumplirse.



Por ejemplo, la implementación de un presupuesto, una licitación que puede decir relación con la implementación de un derecho fundamental y podría el día de mañana un juez entender de que todos esos requisitos administrativos, que es necesario cumplir en virtud de la naturaleza de la norma administrativa y el Derecho Administrativo, debieran pasarse por alto, lo cual me parece sumamente grave.

Asimismo también, no veo por qué hacer una mención específica al caso de los pueblos y naciones indígenas, entendiendo que una norma así se interpretaría a favor de todos los pueblos, sean indígenas o aquellos que no pertenecemos a un pueblo indígena. Muchas gracias.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 7 votos en contra, sin abstenciones).

Artículo 4 inciso 1:

“Los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos tendrán estos mismos deberes”.

--- **indicación N°24: Meneses et al. N°1:** Para **añadir** al final del primer inciso, luego de la frase “derechos fundamentales” lo siguiente: “Dichas obligaciones se extenderán a toda persona, natural o jurídica, institución o grupo que se encuentren en especial posición de vulnerarlos”.

Justificación de motivos

Labraña: Muy buenas tardes. Este artículo que tiene que ver con los deberes generales del Estado, el cual debe respetar, proteger y garantizar y promover el goce y pleno ejercicio de los derechos fundamentales, nosotros queremos agregar que dichas obligaciones también se extenderán a toda persona natural o jurídica, institución o grupos que se encuentren en especial posición de vulnerar dichos derechos, entendiendo que esta indicación se sitúa con objeto de poner en evidencia la posición de vulnerabilidad en que puedan quedar expuestas las personas y la naturaleza frente a otra institución, organización y personas, que en una situación de asimetría y poder puedan en forma intencional o fortuita, afectarlos.

Y además, entendiendo que el Estado no se encuentra presente en todo el territorio del país y que muchas personas se pueden ver afectadas por estos otros órganos, necesitamos generar instancias y que todas las personas se comprometan con este deber de proteger, garantizar y promover el goce de los derechos fundamentales.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

Ossandón: Creo que la norma tiene buenas intenciones, pero la mención “en especial posición de vulnerarlos”, me parece que es un juicio de valor. Debemos ser sumamente estrictos en entender de que esto es una norma jurídica de carácter general y que aquellas normas que tengan juicios de valor tienen un riesgo tremendo de hacer fracasar la implementación de la Constitución.

Entiendo que pueden haber ciertos grupos que probablemente tengan alguna posición cercana a la vulneración, por ejemplo, alguna industria que pudiese contaminar, pero ¿no es la ley la llamada a determinar en qué casos se está vulnerando esa posición en cuanto al derecho fundamental?, creo que es demasiado amplio y subjetivo, hay que tener cuidado, hay que tener en consideración que el día de mañana podrá ser un juez el que tome una determinación que incluso podría generar una vulneración mayor. Gracias.

Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 20 votos en contra, sin abstenciones).

--- **Indicación N°25. Meneses et al. N°1.** Para **añadir a continuación del inciso primero, lo siguiente:** “El Estado tendrá un deber de especial atención respecto a los grupos histórica, cultural y económicamente vulnerados.”

Justificación de motivos

D. González: Hacemos esta indicación considerando que el proceso que nos tiene dialogando sobre una nueva Constitución tiene su base y su origen en la profunda desigualdad, la discriminación y el abandono del Estado de ciertos grupos históricamente excluidos que hoy tienen un espacio especial en la discusión constitucional y por ello, creemos que debiese quedar en rango constitucional un deber especial del Estado por aquellos grupos que están más vulnerados entonces, para prestar mayor atención y poder responder de forma más eficiente a su situación.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.



Planteamientos en contra de la indicación

Montealegre: Lo hemos repetido constantemente respecto al trato desigual que se quiere instaurar en la norma de nueva Constitución cuando se hacen este tipo de propuesta, que además se utilizan conceptos bastante ambiguos, ¿qué entendemos por grupos histórica, cultural y económicamente vulnerados?, son aquellos que, por ejemplo, en esta Convención Constitucional se han planteado, porque aquí se ve esto, por ejemplo, referencia que son grupos históricos, culturales económicamente vulnerados, los pueblos originarios, por ejemplo, los grupos LGBTI, etcétera, y en razón de ello se ha construido un texto de nueva Constitución que nos ha plasmado en cada uno de los articulados.

Muchas personas ya se preguntan si realmente estamos construyendo la Constitución de todos los chilenos o de ciertos grupos, la Constitución, por ejemplo, de los pueblos originarios nos han planteado algunas personas, entonces yo creo que tenemos que tener cuidado y tener a vista cierto que estamos construyendo la Constitución de todos los chilenos, sin distinción, y para eso las referencias que hacen las últimas indicaciones respecto a grupos determinados, lo único que hace es desvirtuar. Ese objetivo final que tenemos como convencionales constituyentes

Ossandón: Entiendo que pueden haber casos de personas que en la historia han sufrido ciertas injusticias. El hecho de ir en contra de esta indicación no quiere decir que uno desconozca dicha injusticia, cultural, económica, llámenla como quieran. Pero la vulneración de un derecho fundamental es siempre grave, independiente cual sea el sujeto que ha sido afectado.

Por lo tanto, creo que esta indicación debe votarse en contra porque el hecho de exigir el cumplimiento de un derecho fundamental se deriva intrínsecamente de la dignidad humana, no de la condición o del grupo del cual vengamos independiente de lo traumático que pueda ser alguna vulneración histórica. Así que llamó a rechazar esta indicación.

Fernández: En la línea del convencional Ossandón hemos concluido que, si los derechos fundamentales existen, es para que no haya individuos excluido, es decir, están establecidos en su esencia justamente para evitar hacer esa distinción, de manera que se vuelve completamente innecesario hacerla. Y por cierto, que aquellos que vivan la exclusión o sufran algún tipo de discriminación es a quien más protege justamente el hecho de establecer los derechos fundamentales porque es lo que no debe suceder.

Harboe: ¿Cuál es la diferencia entre un derecho y un derecho fundamental?, el primero es de libre elección de la persona humana y por tanto, le permite hacer o dejar de hacer algo, mientras que el derecho fundamental es considerado por la doctrina como parte de la esencia natural, consustancial a la persona y por tanto, al ser fundamental rige para todas las personas.

Entonces, desde el momento en que un texto constitucional comienza a establecerse determinados tipos de grupos que ciertamente, pueden tener un sentir de haber sido discriminados o postergados comienza a establecerse que la calidad de fundamental del derecho, lo es más para unas o unos, que para otras u otros, razón por la cual creo que instalar la idea de grupos especiales dentro del texto constitucional a propósito de la de la Declaración de Derechos, me parecería inadecuado por cuanto estaría asumiendo contrario sensu si para unos es un derecho de carácter fundamental, para otros puede no serlo, y eso sería muy complejo.

Sometida a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 19 votos en contra, sin abstenciones).

Artículo 4 inciso 2°

“Los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos tendrán estos mismos deberes”.

--- **Indicación N°26. Harboe et al.; Meneses et al. N°1; y Meneses et al. N°2. Para suprimir el inciso segundo.**

Justificación de motivos

Harboe: Siguiendo un poco la reflexión que estamos planteando el inciso segundo, lo que establece al final del día, y nuevamente un grupo especial en el sentido que aquellos que ejerzan funciones públicas o para este servicio público. Tienen los mismos deberes y eso es absolutamente lógico. Natural es para todos. la Constitución obliga al Estado, a los particulares, según corresponda, en consecuencia, no me aparece adecuados que se establezca, además, en virtud del principio de supremacía constitucional, evidentemente lo que queda de manifiesto es que las normas constitucionales son aplicables, mandan respecto a todas las normas legales y, por tanto, aplican a todos los particulares y también obviamente al Estado.

Por tanto, no creo que sea adecuado mantener el inciso segundo, porque si alguien dijera, le vamos a aplicar esto a los que ejercen funciones públicas, a contrario sensu en el futuro se podría decir que “lo que quiso decir el constituyente, es que a esto se le aplica y a esto no”, en consecuencia, creo que esto no es adecuado.



Justificación de motivos

Meneses: En la misma línea que estaba argumentando el convencional Harboe, consideramos que no existe razón suficiente para regular constitucionalmente y de manera especial a los particulares que ejercen funciones públicas, de hecho, ni siquiera la Constitución del 80' les otorga ese rango, por lo que estaríamos considerando una situación que a nuestro juicio es contingente. Tampoco nos parece adecuado igualar a los particulares al rol que tiene el Estado en esta materia, quien tiene un rol preferente en la garantía de los derechos fundamentales es el Estado.

El Estado garantiza, los particulares respetan. Nuestra postura es que todos los particulares, independiente del rol o función que cumplan, deben cumplir las mismas condiciones respecto al ejercicio de los derechos fundamentales. Sin excepción, por lo cual no es necesario hacer diferencia según el tipo de actividad que realizan

Planteamientos a favor de la indicación

Ossandon: Estamos a favor de la de la supresión, entendiendo lo mismo señalaba el convencional Harboe, en cuanto al establecimiento de grupos particulares entendiendo la amplia naturaleza que debe tener el resguardo de los derechos fundamentales y no respecto a grupos particulares, y hago presente que ingresamos la indicación solamente para el supuesto de que se rechazara esta supresión, indicación que explicaré en su momento, gracias.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 votos en contra, 1 abstención).

El convencional Labbé dejó consignado que votó a favor y no en contra.

Por haberse aprobado la indicación N°26, se entiende rechazada la indicación N°27.

--- **Indicación N°27. Rebolledo.** Sustituir los incisos segundo y tercero por un inciso nuevo: "Asimismo, toda persona, institución o grupo deberá colaborar en el respeto y promoción del ejercicio de estos derechos."

Justificación de motivos

Ossandón: Bueno, como lo mencionaba anteriormente, esta es una indicación que se introduce en el caso que no se considere la supresión del artículo. Y busca cambiar básicamente el objeto central establecido en ambos incisos, el cual se busca dar un criterio imperativo, un "deberá cumplir", se cambia por un "deberá colaborar", entendiendo que en estos contextos específicos resulta difícil establecer normas de orden imperativo, es muy complicado hacer efectiva dicha imperatividad a través de sanciones, gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

No hubo.

Planteamientos en contra de la indicación

Fuchslocher: Lo que hace el inciso segundo es generar una condición donde se sometan aquellos particulares que proveen funciones públicas al respeto de los derechos fundamentales. Nosotros hasta cuando el Estado no pueda por sí solo, tomar todas las funciones públicas y ejercer todos los roles que tienen que ejercer, los particulares van a estar ahí y tenemos que asegurarnos de que respeten los derechos fundamentales. Eso es esencial, no pueden estar exentos de esa responsabilidad y eso tiene que estar acá. Esto no significa que se van a seguir proveyendo, o se les va a dar una categoría especial, por el contrario, todos somos personas naturales y jurídicas responsables del ejercicio de sus derechos. Y no solamente de colaborar, si no que de garantizar.

Por lo tanto, estoy en contra de la supresión del inciso segundo, porque dejaría a los particulares fuera de las responsabilidades que le corresponden cuando ofrecen servicio público, que son para la ciudadanía, para la persona y que tienen que estar garantizados y protegidos aquellos derechos que ellos están ejerciendo cuando cumplen esta duplicidad de funciones

Domínguez: Creo que probablemente parte de la discusión que vendrá en adelante tendrá que ver, por ejemplo, cómo será la provisión de servicios o derechos sociales, incluso por el Estado y por prestadores públicos, y creo que independiente de la discusión que se de en adelante, cuando un privado ejerce de facto un rol público entregando, por ejemplo, prestaciones de salud, educación, vivienda o de cualquier otro derecho social, es de todo razonable y de toda lógica que los particulares que ejerzan estas funciones deben estar con los mismos deberes de respetar, proteger y garantizar y promover el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales en cuanto a la naturaleza de la misma.



Ossandón: Quisiera hacer presente lo siguiente, se ha otorgado la palabra por parte de la Secretaría para hablar de la indicación N°27. Y la fundamentación que estoy escuchando en este caso, dice relación con la indicación N°26, por lo tanto, creo que debemos ser estricto. Sí, ya transcurrió la indicación número 26, el derecho para efectos de fundamentar respecto de esta indicación ha precluido, y creo que tenemos que ser estrictos en eso en honor al tiempo y al orden, gracias.

La Coordinación estuvo de acuerdo con la observación realizada.

--- **Indicación N°28. Fernández et al.; y Urrutia et al. N°2.** Para incorporar un penúltimo inciso con el siguiente texto: “Las empresas deberán respetar los derechos fundamentales y prevenir, mitigar y reparar toda vulneración a estos que sea consecuencia de sus actos u omisiones.”

Justificación de motivos

Labbé: Gracias Coordinadora. Esta indicación, va un poco la línea de lo que habíamos estado discutiendo el día de hoy. Esta indicación tiene por objetivo establecer una responsabilidad diferenciada respecto a las empresas, porque a nuestro juicio no son un particular más, aquí se consagra un deber general de respeto a los derechos humanos, pero luego se añade un deber especial de prevención, lo cual es coincidente con lo que se discute en comisiones sobre principios constitucionales y medio ambiente, sobre el principio de prevención.

También, se añaden las acciones de mitigación y reparación de los daños que se generen. Las empresas pueden vulnerar derechos fundamentales, está el histórico caso de la región del Bío Bío. Hemos visto vulneraciones de los derechos y la naturaleza por las empresas en Ventanas, Coronel, Talcahuano y así un sin fin de ejemplos que tenemos en las denominadas zonas de sacrificio. Las empresas deben responder por ese daño, lo cual deberá estar establecido en las leyes, y en ese sentido, el concepto de empresa que nos remitimos es a lo que actualmente nuestra legislación laboral entiende por tal, pudiendo ser una sola persona jurídica o un conjunto de ellas bajo una dirección común. Muchas gracias.

Planteamientos a favor de la indicación

Valenzuela: Quiero apoyar esta iniciativa. Efectivamente en materia laboral, por ejemplo, se genera una relación asimétrica, el poder, la facultad, la autoridad que tiene, por ejemplo, los trabajadores respecto al empleador no son las mismas. Y nuestra legislación laboral así lo ha reconocido mediante la configuración de la acción sobre tutela de derechos fundamentales en el contexto del derecho al trabajo y por eso parece pertinente hacer esta mención expresa respecto a determinadas personas, no por su naturaleza, sino que por la naturaleza de las relaciones que se establecen en ella, efectivamente están en una condición donde podrían producirse vulneración de los derechos fundamentales.

Barceló: Voy a apoyar esta norma porque cuando se trata de empresas sobre todo cuando se trata de empresas que cumplen una función pública es necesario que tenga una responsabilidad objetiva y lo que entiendo aquí es que estamos consagrando lo que se denomina en doctrina una responsabilidad objetiva, es decir, aquella que se produce cuando hay un daño antijurídico que debe ser reparado, de esta manera para que se configure este tipo de responsabilidad debe existir un daño imputable a la actuación de la empresa.

Así que, me parece que es necesario que se consagre esta norma porque el día de mañana va a poder permitirse sostener en los conflictos contra las empresas que no es necesario siquiera acreditar el dolo o la culpa, sino simplemente el hecho que se produjo, hay que ser radicales en esto, estamos sufriendo justamente la imposibilidad de litigar contra las grandes empresas y esto significa un beneficio para las personas comunes y corrientes en este país. Así que adhiero a esta norma y votaré a favor de ella, muchas gracias.

Labraña: Quiero apoyar esta indicación, vengo mandatada a esta convención para poder hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres temporeras de mi territorio que se ven afectadas precisamente por la empresas semilleras, en las cuales ellas tienen que trabajar para poder llevar el sustento a casa, sustento que les significa que los venenos que terminan aplicando sean establecidos en sus cuerpos y que luego, terminan en un periodo muy temprano con enfermedades que no pueden ser abordadas, como cáncer y otros, y también por las malformaciones que generan estos productos en los cuerpos de los niños de mi región.

Por eso, creemos que las empresas son responsables de los daños a los derechos humanos y tiene que quedar consignado en la Constitución alguna forma en que éstas puedan ser perseguidas,

Baranda: Quería aprovechar de agradecer todo el apoyo brindado por el fallecimiento de mi padre, y el minuto de silencio, muchas gracias a todas las y los convencionales y por haber aceptado también que me reemplazaran. Sólo quiero agregar a la defensa de este artículo. Que el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos consistente en lineamientos dirigidos a



mejorar las normas y prácticas de prevención de las empresas y los derechos humanos, y justamente ellos insisten en el deber fundamental, que es donde prevenir, mitigar y reparar toda esta vulneración es eso, muchas gracias.

D. González: ya esta indicación. Y voy a dar a conocer también una situación que viene mucha relación con esto, en Calama el año 2017 fue declarada zona saturada de contaminación. Se lleva mucho tiempo esperando un plan de descontaminación para Calama, cosa que no ha habido respuesta hasta hoy. La empresa, que es del Estado, Codelco y todas las empresas extractivistas de la gran minería en el norte no pueden responder a ello, menos en un plan de mitigación de prevención. La gente vive con los relaves, pues me parece que dejar esto en la Constitución nos va a permitir que tengan mayores herramientas para poder defenderse.

Planteamientos en contra de la indicación

Ossandón: Muchas gracias. ¿Por qué hacer la distinción? se ha hablado mucho de la empresa, pero qué pasa con la microempresa familiar, la señora Juanita que vende tortillas de rescoldo en la esquina también podría caer dentro de esta norma, hay que ser precisos. Esta debe ser una norma de carácter general y la violación de un derecho fundamental es igual de grave si lo violó una empresa o un pirómano que quema un humedal, no es más grave porque lo violó una empresa.

En cuanto, a la responsabilidad objetiva, la ley deberá hacerse responsable de aquello y existen casos de responsabilidad objetiva que están regulados. Por lo tanto, no es la Constitución la llamada a establecer dicha responsabilidad objetiva. En el caso particular y en cuanto a la simetría, esto no es derecho laboral, el Derecho constitucional es para un caso general, la norma principal del Estado y el Derecho laboral a su caso particular.

Se entiende el tema de la asimetría, pero volvamos a lo mismo, un criterio tan amplio como empresa en general se presta para condenar el día de mañana objetivamente a la señora Juanita, que vende tortillas de rescoldo de la esquina. Muchas gracias.

Montealegre: Me enredo con las argumentaciones que señalaron anteriormente los mismos constituyentes que presentan esta indicación y utilizando la misma argumentación del señor Fernández, quien habló respecto a la indicación 25 y que la misión de la Constitución es resguardar los derechos fundamentales de todas las personas y evitar que estas se vulneren no para un cierto grupo, sino para todas las personas, entonces, ahora, en esta relación jurídica, donde encontramos, por un lado los sujetos de Derecho y por otro lado los sujetos obligados, aplicamos un raciocinio o criterio distinto e injustificado cuando se presenta una indicación que hace referencia sólo las empresas con una especificidad incongruente, más aún tomando en consideración que se ha solicitado suprimir el artículo anterior, que al menos le daba un contexto.

Entonces, con esta indicación se dejan fuera otras instituciones o grupos, como por ejemplo, fundaciones, corporaciones, gremios, sindicatos y un sinnúmero de otros entes que pudieran vulnerar derechos fundamentales. Por ejemplo, el caso de la Universidad Arcis que con su actuar afectó el derecho a la educación y otros tantos derechos de miles de estudiantes universitarios, ¿saben que era una corporación sin fines de lucro? ¿No tiene la obligación entonces de prevenir, mitigar, reparar toda generación de los actos, omisiones o por ser corporación no tiene la obligación? Si la respuesta es sí.

Cantuarias: Me parece que es una mala indicación, están siendo muy radicales con esta norma, en ninguna parte indica que son las grandes empresas y aun cuando se indicare, este inciso es mañoso, no tiene fundamentos jurídicos respecto a consagrar que las empresas están en una situación de mayores posibilidades de vulnerar los derechos fundamentales que otras personas, por qué, en qué sentido, eso no se puede explicar. Sólo recuerdan alguna casuística particular, la verdad es que la asimilación al Derecho laboral también me parece súper pobre, porque existen normas que atienden a esa supuesta asimetría y, además, lo intentan resolver. No estoy de acuerdo con esta indicación.

Moreno: Me sumo a las palabras ya dichas, la argumentación que hemos escuchado es, al menos confusa, yo por lo menos me tiendo a confundir, escuché por dar un ejemplo, al convencional Barceló decir que las empresas que cumplen una función pública tenían que estar sujeta a este requisito, pero aquí no dice ninguna empresa que cumple función pública.

Eso era el inciso anterior, el segundo dice, las empresas deberán respetar los derechos fundamentales. Me parece que así debe ser y debe ser aplicado a todos, pero después hablamos sólo de las grandes empresas, como hemos escuchado en esta Convención, hay 980,000, pequeñas y medianas empresas que con este inciso quedarían también incluidas en él, y me parece que, si bien es obvio que si ellos no respetan los derechos fundamentales tienen que hacerse cargo de esa consecuencia, no amerita tener un inciso propio para ellos y segundo, la amplitud y la ambigüedad, mitigar y reparar toda vulneración a estos actos que sea consecuencia a sus actos u omisiones.



O sea, con este inciso, cualquier situación que se vea metido un pequeño o mediano empresario va a quedar metido en este mismo artículo, yo la verdad que creo no es necesario, creo que con las normas generales estaba más que bien satisfecho el fin, pero de haberlo incorporado, requiere menor ambigüedad, que fuera mucho más determinado, a donde va dirigido.

Harboe: Muchas gracias, coordinadora a riesgo de ser impopular, quiero plantear que evidentemente, las empresas, y particularmente las que ejercen funciones públicas no deben dejar de tener responsabilidad y creo que eso es fundamental. No obstante, la regulación de la responsabilidad de las empresas, corporaciones, las fundaciones en general, esa razón con temas legales no con temas constitucionales.

En particular, respecto de esta propuesta, creo que es la Constitución y esa era una obligación estricta. Y, al contrario sensu, los particulares que no ejerzamos función pública no se les va a aplicar el principio de supremacía, eso es lo que se está planteando. Yo creo que la obligación de reparar es redundante, al estar proscrito los daños, cualquiera sea la empresa, o no sea empresa, cualquier persona que realice o que cometa un daño tiene la obligación de resarcir, aquí no hay responsabilidad objetiva.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 votos en contra, sin abstenciones).

Artículo 4° Inciso 3

“Toda persona, natural o jurídica, institución o grupo también deberá cumplir con estas obligaciones de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y las leyes.”

--- **Indicación N°29. Fernández et al.** Para sustituir el inciso tercero del artículo 4 por el siguiente texto: “Toda persona, institución, grupo deberá respetar los derechos fundamentales, según lo establecido en esta Constitución y las leyes.”

Justificación de motivos

Labraña: Lo que se está proponiendo es sustituir el inciso tercero del artículo 4, nosotros consideramos que específicamente lo que se estaba hablando en el en el inciso anterior que propone Bastián Labbé, debe quedar establecido en la Constitución porque hay empresas, sobre todo las empresas transnacionales que tienen un poder muy superior a los de los Estados. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar mecanismos para protegernos de los posibles daños que estas empresas pueden causar en nuestro territorio.

Planteamientos a favor de la indicación

Fuchslocher: Es deber respetar los derechos fundamentales, no importa que sea grande, chica o pequeña. O sea, tienen que respetarse la persona, la institución, la comunidad. Todos tenemos que tener ese respeto fundamental y generar este marco amplio legal que permita esa garantía de derechos, hoy día, las vulneraciones a los derechos fundamentales se aplican desde las empresas grandes hasta las empresas pequeñas. Lo hemos visto en las zonas de sacrificio. Hemos visto en comunidades más pequeñas, yo creo que. Es positivo que desde esta Constitución nosotros establezcamos límites claros para que esas garantías se generen y respeten.

Baranda: Muchas gracias. Sí, continuando con la misma reflexión que está haciendo Javier, quería recordar en esta discusión acerca del punto anterior, que para efecto del Código laboral se entiende una empresa, toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, e incluye a todas las organizaciones con fines económicos, sociales, culturales y benéficos. Artículo 3 del Código laboral, gracias.

Harboe: Quiero fundamentar y plantear que esta esta indicación es contradictoria con la anterior. Porque en esta indicación lo que se plantea justamente es un principio que corresponde al derecho constitucional que toda persona, toda institución cualquiera sea la naturaleza jurídica, empresa, corporación, fundación, lo que sea institución o grupo, deberá respetar los derechos fundamentales, estos son fundamentales, por tanto, todos en la sociedad deben respetarlos, el Estado, los particulares, entonces por eso que plantear la indicación anterior en la lógica de establecer regulaciones específicas.

Atenta, contra este principio fundamental que es que todos tenemos que estar regidos por esta Constitución, sin duda alguna. Respecto de lo que cita Naciones Unidas, efectivamente, está traducido en muchos países, pero de forma legal, no constitucional justamente porque es la ley la encargada de manifestar y aplicar las recomendaciones en materia de empresas y también en materia de Derechos Humanos y derechos laborales.

Planteamientos en contra de la indicación

No hubo.

Sometida a votación se **aprobó por unanimidad** (33 votos).